

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE

Sistema: Agenda Afetto — Plataforma Web de Gestão Clínica
Versão entregue: 2.6 | Documento: junho/2026

Pelo presente instrumento particular, de um lado WIDINEI MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 147.786.936-04, RG nº MG-24.207.266, residente e domiciliado em Rua Francisco Castro Monteiro, nº 94, telefone/WhatsApp (37) 99855-0994, e-mail widineimartins4@gmail.com, doravante denominado **CONTRATADO** ou **DESENVOLVEDOR**; e, de outro lado, _____, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob nº _____, com endereço em _____, representado(a) neste ato por _____, doravante denominado(a) **CONTRATANTE** ou **CLÍNICA**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

Histórico de uso e validação. As partes reconhecem que, antes da formalização deste contrato, a **CONTRATANTE** utilizou o sistema Agenda Afetto por aproximadamente 2 (dois) meses em ambiente operacional real, para testes, monitoramento do uso diário e adequações ao fluxo de trabalho da clínica, incluindo ajustes e alterações solicitadas pela **CONTRATANTE** conforme a rotina dos profissionais e da administração. Esse período serviu como validação prática do sistema entregue.

CLÁUSULA 1 — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a licença de uso exclusiva do software web denominado "Agenda Afetto", bem como a prestação de serviços de implantação, entrega técnica e suporte pelo prazo de 3 (três) meses, contados a partir da data de assinatura deste instrumento ou do pagamento integral, o que ocorrer por último.

1.2. O software é uma aplicação web desenvolvida em Java (Spring Boot), com interface em Thymeleaf/HTML, destinada à gestão operacional, financeira e administrativa de clínica de saúde, incluindo controle de agenda por profissional, sala e paciente.

1.3. A **CONTRATANTE** declara ter acompanhado o uso do sistema durante o período de aproximadamente 2 (dois) meses descrito acima, tendo tido oportunidade de testar as funcionalidades, solicitar ajustes e verificar o funcionamento no dia a dia da clínica. Com a assinatura deste instrumento e o pagamento acordado, considera-se o sistema aceito para fins de entrega, ressalvados apenas defeitos (bugs) corrigíveis no prazo de suporte da Cláusula 6.

1.4. Limitação de finalidade: o Agenda Afetto destina-se à gestão de agenda, financeiro e administrativo da clínica. O sistema não substitui prontuário eletrônico, registro clínico completo do paciente nem qualquer obrigação técnica, ética ou legal dos profissionais de saúde. A responsabilidade pelo atendimento, diagnóstico, conduta clínica e documentação médica/psicológica permanece exclusivamente com os profissionais e com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 2 — DESCRIÇÃO DETALHADA DO SISTEMA ENTREGUE

O **CONTRATADO** entrega licença de uso do sistema com os módulos e funcionalidades abaixo descritos, na versão vigente à data da assinatura:

2.1. Módulo de Autenticação e Acesso

- Tela de login personalizada com identidade visual da clínica;
- Controle de acesso por perfil: Administrador e Profissional;
- Usuários individuais por profissional da equipe;
- Opção "lembrar-me" e sessão segura;

- Proteção CSRF e tratamento de erros de acesso.

2.2. Módulo de Agenda

- Agendamento de consultas com data, horário, profissional, sala e paciente;
- Visualização em calendário/agenda operacional;
- Edição, cancelamento e realocação de agendamentos;
- Controle de séries recorrentes de atendimento;
- Registro de status de atendimento e pagamento vinculado ao agendamento;
- Caderno de agendamentos e filtros por profissional/período.

2.3. Módulo Financeiro

- Painel financeiro com receitas e despesas;
- Controle de status de pagamento (pago, pendente, aguardando confirmação, indicação etc.);
- Registro de despesas por tipo;
- Integração com pagamentos via PIX;
- Integração com gateway InfinitePay (checkout, webhook e confirmação);
- Pagamentos por consulta, por semana e em lote;
- Prazos e regras automáticas de confirmação e expiração de pagamento;
- Área "Meus pagamentos" para acompanhamento.

2.4. Módulo de Indicações e Reservas

- Fluxo de indicação/reserva de pacientes entre profissionais;
- Painel de indicações pendentes para aprovação da administração;
- Regras de prazo e status específicos para indicações.

2.5. Módulo de Relatórios

- Relatório mensal consolidado da clínica;
- Relatório semanal;
- Relatório individual por profissional ("Meu relatório");
- Arquivamento automático de relatórios mensais em PDF;
- Rotinas automáticas de fechamento e geração conforme calendário configurado.

2.6. Central de Profissionais (Administrador)

- Visão centralizada de agendamentos de todos os profissionais;
- Ferramentas administrativas para gestão da operação clínica;
- Painel de uso do banco de dados (admin).

2.7. Notificações

- Sino de notificações no sistema;
- Alertas de novos agendamentos para perfil administrativo;
- Notificações relacionadas a relatório mensal;
- Interface de popup com layout responsivo.

2.8. Manual, Ajuda e Novidades

- Manual de uso integrado ao sistema;
- Seção de ajuda e suporte com link para WhatsApp configurável;
- Sistema de novidades do site para comunicação de atualizações aos usuários.

2.9. Infraestrutura e Tecnologia

- Aplicação web em produção em VPS Linux na KingHost, com banco PostgreSQL no mesmo servidor (Docker), conforme Cláusula 3;

- Ambiente de desenvolvimento local (perfil local com H2);
- Código-fonte completo do projeto entregue via repositório Git ou arquivo compactado;
- Documentação básica de execução (README) e variáveis de ambiente necessárias.

CLÁUSULA 3 — DA INFRAESTRUTURA (HOSPEDAGEM E BANCO DE DADOS)

O sistema Agenda Afetto opera em produção em um servidor VPS (KingHost) no Brasil. O site e o banco PostgreSQL rodam no mesmo servidor, em containers Docker. Reiniciar ou atualizar o sistema não apaga agendamentos, relatórios nem cadastros.

3.1. Servidor VPS — KingHost

Provedor	KingHost (kinghost.com.br) — servidor virtual privado (VPS)
Plano	VPS 4 GB LINUX
Plataforma	Ubuntu 24.04 LTS com Docker
Memória RAM	4,00 GB
Processadores (vCPU)	2 processadores
Espaço em disco	70,00 GB contratados
Localização	Brasil
Sistema	Agenda Afetto — Plataforma Web de Gestão Clínica (versão 2.6)
Domínio / URL	afetto-agenda.vps-kinghost.net
Arquitetura	Containers Docker: aplicação Java (Spring Boot) porta 8080 + PostgreSQL 16
Banco de dados	PostgreSQL 16, banco clinica_agenda, volume persistente no disco do VPS
Custo mensal do VPS	R\$ 48,00 (quarenta e oito reais por mês)
Pagamento	CONTRATANTE (Clínica), diretamente à KingHost, conforme Cláusula 8

- 3.1.1. O VPS mantém o site no ar 24h. Acesso pelo navegador; atualizações por deploy no servidor.
- 3.1.2. Banco PostgreSQL no mesmo VPS: dados em volume persistente; redeploy não apaga histórico; painel admin «Uso do banco» acompanha tamanho e percentual de uso.
- 3.1.3. Vantagens: custo único de R\$ 48/mês (site + banco); 4 GB RAM e 70 GB disco com folga; servidor no Brasil; sem limitações de planos gratuitos que dormem ou expiram.
- 3.1.4. Backup dos dados: a CONTRATANTE é responsável pelo VPS KingHost e por solicitar/manter backups do banco PostgreSQL. O CONTRATADO orienta, mas não garante recuperação se o servidor for apagado, reinstalado ou cancelado sem backup. Não cancelar o VPS sem exportar dados.

3.2. Resumo dos custos mensais de infraestrutura (serviço de terceiro):

Serviço	Provedor	Plano	Custo mensal (R\$)
VPS (site + banco PostgreSQL)	KingHost	VPS 4 GB LINUX	48,00
Total mensal de infraestrutura			48,00/mês

- 3.3. O valor acima não está incluído no preço da Cláusula 4 (R\$ 2.000,00). É despesa operacional da CONTRATANTE, paga à KingHost.
- 3.4. Credenciais do painel KingHost, servidor (SSH) e administrador do sistema serão entregues conforme combinado na entrega técnica.

CLÁUSULA 4 — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Licença de uso do sistema Agenda Afetto (v2.6), entrega técnica, implantação na KingHost e suporte por 3 (três) meses para correção de erros (Cláusula 6)	2.000,00

4.2. Forma de pagamento: () À vista () Parcelado em _____ vezes | Meio: () PIX () Transferência () Outro: _____

4.3. Chave PIX / dados bancários do CONTRATADO: conferir com o CONTRATADO — widineimartins8@gmail.com

4.4. A entrega definitiva do acesso, credenciais e código-fonte ocorrerá após a confirmação do pagamento integral ou do primeiro pagamento acordado, conforme combinado entre as partes.

4.5. Em caso de atraso no pagamento superior a 15 (quinze) dias do vencimento acordado, o CONTRATADO poderá suspender o suporte técnico e o acesso técnico até a regularização dos valores em aberto.

CLÁUSULA 5 — DA LICENÇA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. O CONTRATADO concede à CONTRATANTE licença de uso exclusiva e perpétua para a operação desta clínica do sistema Agenda Afetto, incluindo direito de hospedar, utilizar e manter o software em produção.

5.2. Com o pagamento integral, a CONTRATANTE recebe o código-fonte da versão entregue e o direito de uso exclusivo na operação da clínica contratante. O CONTRATADO não revenderá a mesma customização específica desta clínica a concorrentes diretos. Permanece facultado reutilizar componentes genéricos, bibliotecas e know-how em outros projetos, sem reproduzir a customização exclusiva desta CONTRATANTE.

5.3. Bibliotecas de terceiros, frameworks open source e serviços externos (InfinitePay, KingHost, PostgreSQL etc.) permanecem regidos por suas respectivas licenças e termos de uso.

5.4. Marcas, logotipos e identidade visual da clínica pertencem à CONTRATANTE. A marca "Agenda Afetto" e componentes genéricos reutilizáveis permanecem de titularidade do CONTRATADO, salvo renúncia expressa.

5.5. A CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a utilizar o projeto Agenda Afetto em seu portfólio profissional (site pessoal, LinkedIn, GitHub, currículo, propostas e apresentações), mencionando o desenvolvimento do sistema e, se necessário, o nome da clínica como referência. Não é permitido divulgar dados de pacientes, dados financeiros, credenciais ou capturas com informações sensíveis; imagens devem ser genéricas, mascaradas ou aprovadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 6 — DO SUPORTE TÉCNICO (3 MESES)

6.1. O CONTRATADO prestará suporte técnico por 90 (noventa) dias corridos, incluindo:

- Correção de bugs e erros de funcionamento do sistema entregue;
- Orientação sobre uso das funcionalidades existentes;
- Ajustes menores de configuração (usuários, variáveis de ambiente, deploy);
- Atendimento via WhatsApp e/ou e-mail em horário comercial (segunda a sexta, 9h às 18h).

6.2. Não estão incluídos no suporte (salvo orçamento à parte):

- Desenvolvimento de novas funcionalidades ou módulos;
- Integrações novas com WhatsApp, Google Agenda, outros gateways de pagamento, sistemas externos, automações ou APIs de terceiros;
- Criação de novas telas, relatórios, regras de negócio ou mudanças estruturais no funcionamento do sistema;

- Redesign completo de telas;
- Migração para outro servidor/provedor não acordado;
- Custos de hospedagem VPS (KingHost), domínio e taxas de gateway de pagamento;
- Treinamento presencial ou visitas à clínica;
- Problemas causados por mau uso, alteração não autorizada do código por terceiros ou indisponibilidade de serviços externos.

6.3. O suporte técnico de 3 (três) meses compreende exclusivamente correção de erros, orientação de uso e ajustes pontuais relacionados às funcionalidades já entregues. Novas funcionalidades, integrações, automações, alterações estruturais ou mudanças de regra de negócio serão objeto de orçamento separado.

6.4. Prazo de resposta: até 48 (quarenta e oito) horas úteis para demandas normais; urgências operacionais (sistema fora do ar) com prioridade em até 24 horas úteis.

6.5. Após o período de 3 meses, o suporte não será prestado automaticamente. Correções, ajustes, integrações ou novas funcionalidades dependerão de contratação à parte, com orçamento prévio.

CLÁUSULA 7 — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- Entregar o sistema funcional conforme descrito na Cláusula 2;
- Fornecer código-fonte, instruções de deploy e credenciais acordadas;
- Prestar suporte pelo prazo de 3 meses;
- Manter sigilo sobre dados da clínica e pacientes a que tiver acesso;
- Informar limitações conhecidas do sistema no momento da entrega.

CLÁUSULA 8 — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Efetuar o pagamento nos prazos acordados;
- Fornecer dados, logotipos e informações necessários à operação;
- Manter backup de dados e credenciais, sendo responsável por cópias de segurança no VPS KingHost (Cláusula 3.1.4);
- Contratar e pagar hospedagem VPS (KingHost), domínio e serviços de pagamento (InfinitePay etc.), conforme Cláusula 3;
- Utilizar o sistema em conformidade com a LGPD e demais normas aplicáveis à área da saúde;
- Não sublicenciar, revender ou distribuir o sistema a terceiros sem autorização.

CLÁUSULA 9 — DA LGPD E PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. A CONTRATANTE é controladora dos dados pessoais de pacientes e profissionais inseridos no sistema.

9.2. O CONTRATADO atua como operador técnico apenas durante o suporte, tratando dados estritamente para correção e manutenção, observando confidencialidade.

9.3. A CONTRATANTE declara possuir base legal para tratamento dos dados e responsabiliza-se por consentimentos, políticas de privacidade e segurança operacional.

CLÁUSULA 10 — DA GARANTIA

10.1. O CONTRATADO garante que o software, na data da entrega, executa as funcionalidades descritas neste contrato, ressalvadas limitações de serviços de terceiros.

10.2. Bugs reportados durante o período de suporte serão corrigidos sem custo adicional, desde que relacionados ao escopo entregue.

10.3. O software é entregue "como está" após o término do suporte, cabendo à CONTRATANTE contratar manutenção evolutiva se desejar.

10.4. O CONTRATADO não se responsabiliza por decisões clínicas, condutas de atendimento ou obrigações regulatórias de prontuário eletrônico, uma vez que o sistema tem finalidade administrativa e operacional (item 1.4).

CLÁUSULA 11 — DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1. O CONTRATADO não se responsabiliza, na extensão permitida pela lei, por lucros cessantes, perda de receita, danos indiretos, indisponibilidade da KingHost/InfinitePay/internet, erro de uso da equipe da CONTRATANTE ou perda de dados por ausência de backup/cancelamento do VPS.

11.2. A responsabilidade total do CONTRATADO ficará limitada ao valor efetivamente pago pela CONTRATANTE (Cláusula 4).

CLÁUSULA 12 — DA RESCISÃO

12.1. O descumprimento de obrigações essenciais autoriza a parte prejudicada a rescindir o contrato, mediante notificação escrita com prazo de 10 (dez) dias para saneamento.

12.2. Em caso de rescisão por inadimplência da CONTRATANTE, o CONTRATADO poderá suspender suporte e acesso técnico até regularização.

12.3. Valores já pagos por serviços efetivamente prestados não serão restituídos.

CLÁUSULA 13 — DISPOSIÇÕES GERAIS

- Este contrato substitui acordos verbais anteriores sobre o mesmo objeto;
- Alterações só terão validade se feitas por escrito e assinadas por ambas as partes;
- A tolerância de uma parte não implica renúncia de direitos;
- O CONTRATADO presta serviços como pessoa física (CPF), emitindo recibo ou nota fiscal conforme legislação aplicável à sua situação;
- Fica eleito o foro da comarca de _____, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Local e data: _____, _____ de _____ de 2026.

CONTRATADO (Desenvolvedor)

Nome: Widinei Martins de Oliveira

CPF: 147.786.936-04

CONTRATANTE (Clínica)

Nome/Razão Social: _____

CPF/CNPJ: _____

Testemunha 1

Nome: _____

CPF: _____

Testemunha 2

Nome: _____

CPF: _____

Observação: Este documento é um modelo contratual. Recomenda-se revisão por advogado antes da assinatura. O CONTRATADO atua como pessoa física (CPF); não possui CNPJ. Emissão de recibo conforme orientação contábil local.